

N°11729/2016RG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai magistrati:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Marta Ienzi       | Presidente       |
| dott.ssa Cristina Cambi | Giudice relatore |
| dott.ssa Stefania Ciani | Giudice          |

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al N°11729 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, avente ad oggetto la **cessazione degli effetti civili del matrimonio**, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente

**TRA**

*Parte\_1* nato a Roma il 20.3.1975  
elettivamente domiciliato in Roma Via Timavo n°3 presso lo  
studio dell'avv. Mauro Livi che lo rappresenta e difende in virtù  
di procura in atti

- ricorrente -

**E**

*Controparte\_1* nata a Napoli il 10.10.1979  
elettivamente domiciliata in Roma Via Monti Parioli n°8/G presso  
lo studio dell'avv. Adriana Boscagli che la rappresenta e difende  
in virtù di procura in atti

- resistente -

Con l'intervento del Pubblico Ministero

- interventore *ex lege* -

Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle  
conclusioni

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato e ritualmente notificato *Parte\_1*

*[...]* conveniva in giudizio *Controparte\_1* deducendo:

-che aveva contratto matrimonio concordatario con *CP\_1*

*[...]* in Napoli il 21.9.2002 ;

-che dall'unione era nata la figlia *Per\_1* in Lancaster il  
30.12.2008;

-che il Tribunale di Roma in data 20.1.2014 aveva omologato la  
separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al  
verbale dell'udienza presidenziale;

-che viveva e lavorava all'estero e percepiva un reddito mensile  
pari ad euro 5000,00/5500,00 circa ;

-che, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al  
Presidente del Tribunale, la convivenza non era piu' ripresa e non  
era stato possibile ricostruire la comunione morale e materiale  
della famiglia;

-che era necessario modificare le condizioni della separazione sia  
con riferimento all'affidamento della figlia ed al suo diritto di  
visita, sia con riferimento al mantenimento della stessa con  
riduzione dell'importo posto a suo carico, tenuto conto dell'onere  
del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare e  
dell'onere del pagamento della somma necessaria per la sua  
soluzione abitativa.

Tanto dedotto e rilevato, *Parte\_1* chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con *Controparte\_1* disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore *Per\_1* con collocamento della stessa presso la madre e con disciplina del suo diritto di visita come meglio spiegato nell'atto introduttivo, assegnarsi la casa familiare alla resistente, porsi a suo carico un assegno per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 700,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.

*Controparte\_1* si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, pur contestando l'avversa ricostruzione dei fatti operata dallo stesso e deducendo:

-che, in sede di separazione consensuale, aveva concordato con il ricorrente l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore in quanto quest'ultimo si sarebbe trasferito a vivere stabilmente negli Stati Uniti d'America, il che avrebbe reso disagiata l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ;

-che il ricorrente non aveva allegato elementi nuovi che imponessero di modificare il regime di affidamento vigente;

-che il ricorrente, proprio in ragione della sua stabile residenza negli Stati Uniti d'America, era di fatto assente dalla vita della figlia, stante la distanza dall'Italia, il fuso orario, l'oggettiva difficoltà a comunicare in maniera agevole ed immediata;

-che, per tale ragione, il regime vigente, concordato con il ricorrente in sede di separazione consensuale, le garantiva di assolvere al suo ruolo genitoriale, pur imponendole di rendere partecipe il resistente delle decisioni di maggior rilevanza inerenti la figlia minore;

-che il ricorrente non aveva mai rispettato gli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale con riferimento al suo diritto di visita laddove era stato stabilito:

*“ Il padre potrà vedere e avere con sé la figlia in Italia con la più ampia disponibilità quando lo stesso si trova in Italia, vale a dire almeno due settimane nel periodo estivo da concordare entro il 31*

*maggio di ogni anno; una settimana nelle vacanze di Natale e una settimana nelle vacanze pasquali da concordarsi entrambe almeno un mese prima; e/o comunque ogni qualvolta il padre preavvertirà la signora CP\_1 della sua presenza in Italia, compatibilmente con le esigenze ed impegni della moglie e della figlia. La madre dovrà favorire le conversazioni telefoniche quotidiane della figlia con il padre, anche via Skype, nella fascia oraria 20:30-21:30, costituendo tali conversazioni, in ragione della distanza geografica, esercizio del diritto di visita del padre;*

-che il ricorrente si era recato a far visita alla figlia in Italia solo per pochi giorni negli ultimi due anni, senza addurre giustificazioni di particolare rilievo;

-che il ricorrente nell'anno 2014 non aveva trascorso con Per\_1 né la Pasqua né tantomeno le vacanze estive;

-che il ricorrente nell'anno 2015 aveva trascorso con la figlia solo sei giorni nel mese di luglio, dal 19 al 24 (a fronte delle due settimane di sua spettanza) oltre alle giornate del 26-27-29 e 30 dicembre nonché dal 1 al 5 gennaio e dall'8 al 9 gennaio;

-che ella non aveva mai ostacolato il rapporto della figlia con il padre;

-che ella non intendeva contestare la richiesta di conferma delle modalità di frequentazione già determinate in sede di separazione ma riteneva inopportuno e pregiudizievole degli interessi della minore la disposizione in forza della quale la figlia avrebbe dovuto recarsi in California a trovare il padre nei periodi di spettanza dello stesso a far data dal mese di gennaio dell'anno 2017;

-che, dunque, detta pattuizione doveva essere modificata prevedendo che la figlia la figlia avrebbe potuto recarsi in America a trovare il padre nei periodi di spettanza dello stesso solo a decorrere dal compimento del 14° anno di età;

-che la figlia minore non aveva instaurato nel tempo un rapporto con il padre tanto che più volte aveva manifestato disagio a trascorrere del tempo con il padre nei pochi giorni in cui era recato in Italia;

-che gli accordi di separazione prevedevano che:

- *“Il signor Parte\_1 corrisponderà alla moglie un assegno pari a Euro 1.200,00 come contributo al mantenimento della figlia, da versarsi mensilmente presso il domicilio della madre entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Org\_1 e con decorrenza gennaio 2014;*

- *Le spese straordinarie della figlia Per\_1 dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori e verranno ripartite tra questi in ragione del 50% ciascuno; a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno considerarsi spese straordinarie- quanto alle spese mediche: le visite specialistiche private, le spese per ricoveri o interventi chirurgici, le cure dentistiche e in generale quanto non rientra nei mali di stagione o nelle comuni patologie dei bambini; quanto alle spese scolastiche e di formazione: i libri di testo a decorrere dalla scuola media inferiore, le gite e i viaggi di istruzione, i corsi di lingua straniera in Italia o all'estero, i corsi per attività didattiche e culturali extrascolastiche, eventuali rette annuali per scuole o università private; quanto alle spese sportive: -le rette annuali di iscrizione ed eventuale corredo di vestiario o attrezzatura;*

-che la richiesta di riduzione ad euro 700,00 mensili dell'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia minore doveva essere respinta poiché' mentre il suo reddito non aveva subito alcun incremento rispetto all'anno 2013 il reddito del ricorrente, per sua stessa ammissione, era aumentato così come erano aumentate le esigenze della figlia minore;

-che il ricorrente si era rifiutato di partecipare alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore per rette scolastiche, divise, per le lezioni di pianoforte, per le visite mediche, per i farmaci, per le vacanze, per le spese ricreative occorrenti per la minore, affermando di non averle concordate;

-che per assicurare assistenza e cura alla minore era stata costretta a ricorrere al supporto di una tata per un costo medio comprensivo di contributi pari ad euro 1.200,00 euro mensili;

-che il fatto che il ricorrente aveva scelto di contrarre un mutuo negli Stati Uniti per acquistare l'abitazione in cui viveva non poteva incidere sugli obblighi assunti in precedenza per il mantenimento della figlia minore;

-che l'importo dell'assegno previsto per la figlia minore doveva essere aumentato in ragione di quanto sopra esposto.

Tanto dedotto e rilevato Controparte\_1 chiedeva

-pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente alle condizioni concordate in sede di separazione, fatta eccezione per le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in relazione alle quali chiedeva la modifica solo con riferimento all'eta' a decorrere dalla quale la figlia minore avrebbe potuto recarsi in America a trovare il padre, per l'importo dell'assegno posto a carico del resistente del quale chiedeva l'aumento ad euro 2500,00 mensili e per la misura delle spese straordinarie necessarie per la stessa (100% di tutte quelle di carattere medico, quelle di carattere sportivo per uno sport, ricreativo per il pianoforte, 50% le residue straordinarie da concordarsi preventivamente).

All'udienza presidenziale del 15.9.2016 il Giudice Delegato alle funzioni presidenziali, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni stabilite in sede di separazione, e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.

All'udienza del 30.3.2017 il giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6° cpc, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art.190 cpc e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7.12.2017.

In data 7.7.2017 il Tribunale di Roma pronunciava con sentenza non definitiva n°16997/2017 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti e disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande formulate dalle stesse.

All'udienza del 7.12.2017 le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie ed, all'esito, il giudice istruttore non ammetteva le prove articolate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2018, poi differita al 12.7.2018.

All'udienza del 12.7.2018 le parti precisavano le conclusioni ed all'esito il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio**

In relazione alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve evidenziarsi che è stata già emessa in data 7.7.2017 sentenza non definitiva N°16997/2017RG passata in giudicato.

Con riferimento alle domande accessorie deve evidenziarsi quanto segue.

### **Domanda di affidamento della figlia**

Il Collegio ritiene che nulla osti alla conferma delle condizioni della separazione concernenti l'affidamento ed il collocamento della figlia minore Per\_1 nonché le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, pur con alcune necessarie integrazioni, non essendo emerse nel corso del presente giudizio criticità tali da imporre una diversa valutazione con conseguente modifica dell'accordo raggiunto dalle parti, già ritenuto conforme all'interesse della minore dall'intestato Tribunale e delle statuizioni presidenziali concernenti il presente giudizio.

Ed, invero, in sede di separazione consensuale le parti hanno concordato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre in quanto il padre era in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti d'America e che, dunque, la distanza e le difficoltà di comunicazione consigliavano la predetta soluzione, ed, in ragione di ciò, hanno anche concordato le modalità di esercizio del diritto di visita paterno.

Orbene, dall'esame degli atti e dalle dichiarazioni delle parti si evince che la minore, dopo la separazione dei genitori ha visto il padre per periodi brevi nel corso degli anni atteso che lo stesso dall'anno 2014 vive e lavora stabilmente negli Stati Uniti e che, dunque, non ha avuto modo di mantenere un rapporto quotidiano con il predetto .

Tali circostanze giustificano ampiamente l'affidamento della figlia minore alla madre, in deroga al criterio legale dell'affido condiviso, considerato l'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi e l'obiettiva distanza esistente fra il padre e la figlia minore che non consentono un agevole esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.

Il Collegio evidenzia, infatti che, alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal D.Lvo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo e che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.) e che non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice, il quale potrà, in presenza delle stesse, disporre l'affidamento esclusivo con "provvedimento motivato" (art.337-quater come introdotto dal D.L.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).

A tale proposito la Suprema Corte ha più volte affermato che:

*“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che. l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”, che:*

*“Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà*

*all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”, che :“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” e che “Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”, che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura , di istruzione e di educazione del minore” (cfr Cass.Civ n°26587/2009) e che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figli idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza,*

*educazione ed istruzione.*” (Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817);

Deve, pertanto, essere confermato l'affidamento della figlia minore *Per\_1*, in via esclusiva, alla madre come già concordato fra le parti.

Deve essere confermato il collocamento della figlia minore *Per\_1* presso la madre con la quale ha sempre vissuto da quando è nata e che le ha sempre assicurato assistenza e cura, stante la lontananza del padre, e che, pertanto, deve ritenersi il suo genitore di riferimento.

Devono essere disciplinate le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, come già concordato in sede di separazione con le necessarie integrazioni, al fine di tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilità della figlia minore ed il diritto alla bigenitorialità, così salvaguardando il rapporto padre figlia, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore *Per\_1* quando vorrà, allorquando lo stesso si troverà in Italia, previo accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio della figlia minore e con le sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche e, comunque, salvo diverso accordo, due settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie ed una settimana durante le vacanze scolastiche pasquali, che il padre possa comunicare con la figlia minore *Per\_1* quotidianamente per mezzo del telefono ed anche attraverso video chiamate nella fascia oraria compresa fra le ore 20:30 e le ore 21:30 e che la minore possa recarsi negli Stati Uniti a trovare il padre e possa trascorrere ulteriori periodi con lo stesso, previo accordo fra i genitori quanto agli aspetti organizzativi, considerata la sua età e considerata la necessità di consolidare il rapporto con il padre.

### **Assegnazione casa familiare**

La casa coniugale sita in Roma via Monselice n°3 deve essere assegnata alla moglie, così come previsto già in sede di separazione, in quanto genitore affidatario e collocatario della figlia minore *Per\_1* al fine di assicurare alla predetta la conservazione dell'habitat domestico inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle

consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la sua esistenza, in cio' valutate anche le concordi richieste delle parti sul punto.

### **Domanda di assegno di mantenimento per i figli**

Il ricorrente ha chiesto ridursi da euro 1200,00 mensili ad euro 700,00 mensili l'importo dell'assegno posto a suo carico quale contributo al mantenimento della figlia *Per\_1* per le ragioni indicate nei suoi scritti difensivi sopra evidenziate.

La resistente ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente di riduzione dell'importo dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia minore *Per\_1* ed, in via riconvenzionale, ha chiesto aumentarsi l'importo del predetto assegno ad euro 2500,00 mensili nonché porsi a carico del ricorrente il pagamento del 100% delle spese mediche, sportive e ricreative ed il pagamento del 50% delle residue spese straordinarie da concordarsi preventivamente per le ragioni indicate nei suoi scritti difensivi sopra evidenziate.

Orbene, all'esito dell'istruttoria è emerso quanto segue in ordine alla situazione economico patrimoniale delle parti.

Il ricorrente è un ingegnere svolge che svolge l'attività lavorativa quale dipendente di *Organizzazione\_2* con sede in California(USA) dalla quale percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 5500,00 calcolato su dodici mensilità al netto delle imposte, è proprietario della casa familiare sita in Roma Via Monselice n°3 sulla quale grava un mutuo con rata mensile pari ad euro 676,56 interamente corrisposto dallo stesso, della casa in cui vive negli Stati Uniti d'America sulla quale grava un mutuo con rata mensile pari ad euro 2486,94 interamente corrisposto dallo stesso.

(cfr dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'udienza presidenziale del 15.9.2016, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiarazioni dei redditi in atti, estratti conto)

La resistente svolge attività lavorativa quale dipendente dell' *Organizzazione\_3* di Roma dalla quale percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1900,00 calcolato su dodici mensilità al netto delle imposte, vive con la figlia minore nella casa familiare sita in Roma Via Monselice n°3 di proprietà del ricorrente che corrisponde integralmente la rata mensile del mutuo gravante sulla predetta abitazione, è proprietaria di un immobile sito in Roma Via Tuscolana n°235 concesso in comodato gratuito ai suoi genitori(cfr dichiarazioni rese all'udienza presidenziale in data 15.9.2016, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dichiarazioni dei redditi in atti, estratti conto).

Il Collegio, sulla scorta delle suindicate risultanze istruttorie, ritiene che nulla osti alla conferma delle condizioni della separazione concordate fra le parti concernenti il mantenimento della figlia minore *Per\_1* richiamate nell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio, tenuto conto dei redditi delle parti come sopra evidenziati, considerato che, in sede di separazione, le parti avevano già concordato l'importo dell'assegno per il mantenimento della figlia minore e la percentuale delle spese da porsi a carico del ricorrente tenendo conto dell'incremento del reddito che il predetto avrebbe percepito nell'anno successivo (2014), visto che era in procinto di trasferirsi, per ragioni di lavoro, negli Stati Uniti d'America e sia tenendo conto, evidentemente, dell'onere, sempre a carico di quest'ultimo, del pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale presso la quale vivevano la moglie e la figlia minore, considerate, a fronte del rilevante incremento del reddito del ricorrente rispetto all'epoca della separazione, le spese gravanti sul predetto per la nuova soluzione abitativa e valutate le presumibili esigenze della figlia minore in relazione alla sua età e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori.

Deve, pertanto, essere confermato l'assegno pari ad euro 1200,00 mensili posto a carico di *Parte\_1* quale contributo al mantenimento della figlia minore *Per\_1* da corrispondersi a *Controparte\_1* entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al

consumo per le famiglie degli operai e impiegati, oltre all'obbligo di pagamento posto a carico di Parte\_1

[...] del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.

Con riferimento alle spese straordinarie si precisa che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma, altresì, perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono, comunque, indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di

istruzione organizzati dalla scuola; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese fra le parti, vista la parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione da intendersi disattesa, dando atto che con sentenza n°16997/2017 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra *Parte\_1*

*[...]* e *Controparte\_1*, così provvede:

**1)affida** la figlia minore *Per\_1* in via esclusiva alla madre;

**2)dispone** che la figlia minore *Per\_1* rimanga collocata in via prevalente presso la madre;

**3)dispone** che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore *Per\_1* quando vorra' allorquando lo stesso si trovera' in Italia, previo accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio della figlia minore e con le sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche e, comunque, salvo diverso accordo, due settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie ed una settimana durante le vacanze scolastiche pasquali, che il padre possa comunicare con la figlia minore *Per\_1* quotidianamente per mezzo del telefono ed anche attraverso video chiamate nella fascia oraria compresa fra le ore 20:30 e le ore 21:30 e che la minore possa recarsi negli Stati Uniti d'America a trovare il padre nonchè possa trascorrere ulteriori periodi con lo stesso, previo accordo fra i genitori quanto agli aspetti organizzativi, considerata la sua eta' e considerata la necessita' di consolidare il rapporto con il padre.

**4)assegna** a *Controparte\_1* la casa familiare sita in Roma Via Monselice n°3;

**5)conferma** l'assegno posto a carico di *Parte\_1*, quale contributo al mantenimento della figlia *Per\_1* pari ad euro 1200,00 mensili, oltre Istat maturato e maturando;

**6)pone** a carico di *Parte\_1* il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore *Per\_1* indicate in parte motiva come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale

**7)compensa** le spese di lite .

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2021

Il Giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Cristina Cambi

dott.ssa Marta Ienzi

